

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2161/2531

อัยการ ลำปาง
นาย ประพันธ์ หรือ ประพันธ์ อ่าง คำ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339, มาตรา 340

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 192

ฟ้องโจทก์ที่บรรยายว่าจำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยและใช้รถยนต์ กระบะเป็นยานพาหนะร่วมกันปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายนั้นไม่ครบองค์ความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่าจำเลยทั้งสองนั่งรถยนต์กระบะซึ่งมี ว. เป็น ผู้ขับมา กระทำความผิดถึงโทษจำเลยทั้งสองฐานปล้นทรัพย์ไม่ได้ แต่ลงโทษฐาน ชิงทรัพย์ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันมีและพาอาวุธปืนลูกซองโดยไม่ได้รับ อนุญาต จำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนติดตัวและใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะร่วมกันปล้น ทรัพย์ของผู้เสียหายโดยใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 288, 340, 340 ตร., 83, 91 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิบของกลางและให้จำเลยร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ ที่ยังไม่ได้รับคืนแก่ผู้เสียหาย จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า

จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 340 ทวิ วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี, 83, 90 ลงโทษตามมาตรา 340 ทวิ วรรคท้ายซึ่งเป็น บทหนัก ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง ลงโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต ริมของ กลางให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย ข้อหา อื่นให้ยก จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องในข้อหาตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 340 ทวิ วรรคท้าย, 340 ตีด้วย นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันยิงผู้ตายโดย เจตนาฆ่าเพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์และพาทรัพย์นั้นไป ปัญหาต่อไปมีว่าการ กระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์ฟ้อง บรรยายว่าจำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยและใช้รถยนต์กระบะเป็นยาน พาหนะร่วมกันปล้นทรัพย์ของผู้เสียหาย ศาลฎีกาเห็นว่าฟ้องของโจทก์ที่บรรยายหรือ กล่าวมาในฟ้องไม่ครบองค์ความผิดฐานปล้นทรัพย์แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่า จำเลยทั้งสองนั่งรถยนต์กระบะซึ่งมีนายวิรัตน์ ศรีนวล เป็นผู้ขับมากระทำความผิด ก็ ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานปล้นทรัพย์ไม่ได้ แต่ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานชิงทรัพย์ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 339 วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 339 วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี เป็นการกระทำความผิดเป็น ความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 339 วรรคท้าย ประกอบด้วย มาตรา 340 ตี ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดให้ประหารชีวิต จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52 คงจำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอด
ชีวิตนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>